

Nr. 205 Der Reichs- und Preußische Minister für Ernährung und Landwirtschaft an der Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 23. Dezember 1937*R 43 II/143a, Bl. 21–22 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Betrifft die Zuständigkeit für das Wasserrecht.

In Ihrem Schreiben vom 25. November 1937 (I 1262/1642)² schlagen Sie vor, die Einheit der Führung im Wasserrecht, also mindestens in der wasserrechtlichen Gesetzgebung, und die Einheit der Führung in der allgemeinen wasserwirtschaftlichen Planung in Ihrer Hand herzustellen. Den Grund für diese Anregung sehen Sie in der Tatsache, daß am Wasser vielfach mehrere Reichsministerien interessiert sind, und in dem Erfordernis, daß diese auseinanderstrebenden Kräfte zu einer einheitlichen Wasserhaushalt[s]führung des Reiches verbunden werden müssen.

Selbstverständlich kann ich diesem Ihrem Vorschlage nicht zustimmen.

Zunächst ist es ein Irrtum, daß eine Einheit der Führung im Wasserrechte um in der allgemeinen wasserwirtschaftlichen Planung erst *hergestellt* werden müsse. Diese Einheit besteht. Bis zum Jahre 1934 war das Wasserrecht eine Angelegenheit der Länder. Die Führung hatte damals in Preußen der Landwirtschaftsminister, unter dessen Leitung das Wassergesetz vom 7. April 1913 (Gesetzsamml. S. 53) aufgestellt und durchgeführt worden ist. Nach dem Gesetze über den Neuaufbau des Reiches vom 30. Januar 1934³ ist die Hoheit in Wasserangelegenheiten auf das Reich übergegangen. Damit sind die hoheitlichen Aufgaben des Preußischen Landwirtschaftsministers mir als Reichsernährungsminister zugefallen⁴. Seitdem habe ich die Führung ausgeübt, auch in den anderen Ländern, und die beteiligten Reichsminister sind mir hierin gefolgt.

Mein Ministerium arbeitet im Verein mit den anderen Ministerien daran, den in Ihrem Schreiben ausgesprochenen Gedanken eines großen Wasserhaushaltes im Reiche zu verwirklichen. Ein erstes Ergebnis ist die Reichsverordnung über Wasser- und Bodenverbände vom 3. September 1937⁵. Für das übrige Wasserrecht wird mit der maßgeblichen Hilfe der beteiligten Ministerien in der Akademie für Deutsches Recht an dem Entwurfe eines Reichswassergesetzes gearbeitet⁶. Dieser wird nach seiner Fertigstellung unter meiner Führung daraufhin zu prüfen sein, ob er tauglich ist, einen Wasserwirtschaftsplan des Reiches zu verwirklichen. Auch diese *Planung* hat bereits begonnen, nachdem ich in den letzten Jahren im Einvernehmen mit dem Reichsverkehrsminister und dem Reichsfinanzminister für alle deutschen Stromgebiete Wasserwirtschaft[s]stellen bei den Oberpräsidenten und Landesregierungen eingerichtet habe, die den Stoff für die allgemeine Planung sammeln.

¹ Ging in Abschrift denselben Stellen zu wie das Bezugsschreiben des RIM (Dok. Nr. 174 Anm. 1); auch überliefert in R 3001/10192, Bl. 294 f.

² Oben Dok. Nr. 174.

³ RGBl. I S. 75; s. ARH I/2, Nr. 294.

⁴ Vgl. H. WINKEL in: DT. VERWALTUNGSGESCHICHTE IV, S. 817–819.

⁵ Sog. *WasserverbandO* (RGBl. I S. 933); s. Dok. Nr. 19 Anm. 7.

⁶ Vgl. ebd. Anm. 3. Am 10. 1. 1939 teilte der REM dem RMRk mit, daß er die Bearbeitung des ReichswasserG nun selbst übernommen habe, nachdem der Entw. der ADR „im wesentlichen“ fertiggestellt sei; R 43 II/143a, Bl. 28. Neue Fassung des ADR-Entw. von 1941 in: R 43 II/226a, Bl. 53–94. Die Arbeiten kamen jedoch nicht zum Abschluß. Vgl. Hinweise in AKADEMIE FÜR DT. RECHT, Ausschußprotokolle III/7, S. XI f.

Ich kann einen Grund dafür, diese wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Führung aufzugeben und Ihnen zu überlassen, nicht erkennen.

Im Gegenteil, Ihr Ministerium würde für diese Aufgabe nicht geeignet sein.

Ihm fehlen die Grundlagen der Führung, da der Hauptteil des wassertechnischen Verwaltungskörpers (Kultur- und Wasserbauverwaltung) ihm nicht untersteht.

Die Grundsätze des neuen Wasserrechts und die großen Ziele der Wasserwirtschaft müssen sowohl aus den Bedürfnissen der Einzelwirtschaften als auch aus ihrer Gesamtheit in der Volkswirtschaft erkannt werden. Diese Bedürfnisse muß in ständiger wassertechnischer und wasserwirtschaftlicher Arbeit bis hinab zum Einzelobjekt beobachten, wer wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Grundsätze aufstellen will. Die mir unterstellte Kultur- und Wasserbauverwaltung hat diese Aufgabe bisher in gegenseitiger Ergänzung mit der Wasserstraßenverwaltung des Reichsverkehrsministers erfüllt. Auf ihrer Arbeit im großen und im kleinen beruht die allgemeine Arbeit der Wasserwirtschaft[s]stellen. Sie schlagen selbst vor, daß meine Zuständigkeit für den Kulturbau nicht berührt werden solle. Daß dann aber eine von Ihnen geleitete Planungsarbeit Erfolg haben kann, halte ich für unmöglich. Auch der gesetzgeberischen Arbeit Ihres Ministeriums würde jede Praxis fehlen.

Ich teile zwar Ihre Meinung, daß die in Wasserangelegenheiten arbeitenden Ministerien nicht nur *übereinstimmende* Interessen verwalten. Ich muß aber einer Regelung widersprechen, die die Zusammenfassung der Kräfte einer Stelle aufgibt, die verhältnismäßig wenig mit der Wasserverwaltung zu tun hat. Nach meiner Meinung kann diese Aufgabe nur einer besonders stark beteiligten und daher besonders sachkundigen Verwaltung zufallen. In dieser Hinsicht muß ich daran erinnern, daß mein Ministerium, abgesehen von den Reichswasserstraßen, die Wasserwirtschaft nicht nur für die landwirtschaftliche Erzeugung betreut, daß ihm vielmehr die Sorge für die gesamte Benutzung und für den gesamten Ausbau der Gewässer durch öffentliche Körperschaften und durch Privatpersonen obliegt, mag es sich um landwirtschaftliche, um forstliche, um gewerbliche, um städtische Unternehmen handeln. Dasselbe gilt für den Eingriff in das Grundwasser und für seine Benutzung. Selbstverständlich wird in der einzelnen Sache mein Ministerium im Einvernehmen mit den anderen Ministerien tätig, deren Geschäftsbereich berührt wird. Schon die wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Aufgaben des Preußischen Landwirtschaftsministers haben nach dem Wassergesetz von 1913 und den Änderungsgesetzen über den Bereich der Landwirtschaft hinaus gereicht. Aber dies braucht nicht einmal besonders betont zu werden, da von allen Interessen an den Gewässern und am Grundwasser diejenigen der Landwirtschaft weitaus hervorragen, und ich schon aus diesem Grunde auf die wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Führung nicht verzichten kann. *In keinem Wasserwirtschaftszweige würden sich grundsätzliche Fehler der Staatsverwaltung so verhängnisvoll für das ganze Volk auswirken wie in der landwirtschaftlichen Wasserwirtschaft. Denn der Stand des Grundwassers, der Wasserstand in den Gewässern und die Ordnung in der Benutzung der Gewässer sind eine Voraussetzung unserer Ernährung.*

Die Vielgestaltigkeit der Interessen am Wasser wird bei der Größe des Reiches immer zu einer Beteiligung mehrerer Reichsministerien führen. Aber diese Teilung sollte m. E. nicht noch dadurch verstärkt werden, daß ein fachlich kaum beteiligtes Ministerium mit der Führung beauftragt wird. Ich halte es vielmehr für angebracht, die Teilung so stark wie möglich zu verhindern.

Hierzu gestatte ich mir folgenden Vorschlag.

In Ihrem Ministerium und besonders in der Ihnen unterstehenden Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene werden die chemisch-biologischen Fragen der Reinhaltung der Gewässer vor dem Abwasser bearbeitet⁷. Bei der Sorge für die Gewässer muß daher meine Verwaltung in

⁷ Die preuß. Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene in Berlin-Dahlem hatte „die auf dem Gebiete der Wasserversorgung und Beseitigung der Abwässer und Abfallstoffe sich vollziehenden Vorgänge in Rücksicht auf deren gesundheitlichen und wirtschaftlichen Wert [zu] verfolgen“, entspr. Untersuchungen durchzuführen oder Gutachten zu erstatten; seit 1923 erstreckte sich ihre Tätigkeit auch auf die Reinhaltung bzw. auf Verunreinigungen von Boden und Luft. HANDBUCH ÜBER DEN PREUSS. STAAT, 140. Jg. 1938, S. 23.

chemisch-biologischen Fragen im Einvernehmen mit Ihrem Ministerium handeln. Es würde eine Beschleunigung der staatlichen Wasserverwaltung bedeuten, wenn dieser chemisch-biologische Verwaltungszweig mir unterstellt würde. Es liegt mir dabei fern, in Fragen der Gesundheitsverwaltung einzugreifen, denn das Abwasser ist mehr für die Landwirtschaft und Fischerei gefährlich als für die Gesundheit der Menschen, die meistens nur Geruch[s]belästigungen ausgesetzt werden. Die Fischerei aber wird durch das Abwasser oft zerstört und der Ertrag der landwirtschaftlichen Grundstücke wird durch das mit dem Hochwasser auf das Land geführte Abwasser oft sehr erheblich beeinträchtigt. Es würde leicht sein, in die Kultur- und Wasserbauverwaltung das nötige chemisch-biologische Personal einzugliedern und die Hygieneanstalt in Abwassersachen meiner Weisung zu unterstellen. Ich würde Ihnen für eine Stellungnahme zu diesem Vorschlage dankbar sein⁸.

R. Walther Darré

⁸ Antwort des RIM auf dieses Ansinnen wie generell zur Haltung des REM nicht nachgewiesen. Auf den Vorstoß des RIM reagierte im übrigen nur noch der PrFM Popitz mit Schreiben vom 3. 3. 1938, ebenfalls prägnant ablehnend: Am Wasser als Grundelement seien naturgemäß alle Verwaltungen interessiert, eben deshalb folge daraus nicht, „daß das Vorkommen von Wasser oder das Bestehen besonderer wasserrechtlicher Vorschriften die Zusammenfassung *aller* Wasserfragen in einem Ressort notwendig machen“: Denn damit „würde man m. E. auch in den in letzter Zeit leider mehrfach vorgekommenen Fehler verfallen, [...] daß durch Heranziehung von Aufgaben, die bisher anderen oblagen, in Wirklichkeit eine zu Verwirrung führende Doppelarbeit entsteht“. R 43 II/143a, Bl. 23; R 3001/10192, Bl. 296; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31756.
Am 13. 4. 1938 berichtete Darré dem RMRk über Gerüchte von der angeblich bevorstehenden Ernennung eines „Sonderbeauftragten für die Wasserwirtschaft“ im VJP und bat um rechtzeitige Beteiligung, falls die Sache an Hitler herangetragen würde, was aber nicht der Fall war; R 43 II/143a, Bl. 24–27. Anlaß zu einer grundsätzl. Erörterung der Streitfrage boten erst wieder die der Einsetzung eines Generalinspektors für Wasser und Energie 1941 vorausgehenden Verhandlungen; aus Sicht des REM vgl. dazu dessen Denkschrift „Die Neuordnung der deutschen Wasserwirtschaft“ vom Jan. 1941 in: R 43 II/377, Bl. 53–67.

Zitierhinweis

Nr. 205 Der Reichs- und Preußische Minister für Ernährung und Landwirtschaft an der Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 23. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d205>